

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה

862/25/פ

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – חיבור חשמל מטעמים הומניטריים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 157 א. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 157א(ב), אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), חברת החשמל לישראל תחבר מבנה לרשת החשמל, לאחר שמבקש החשמל הציג מסמכים מתאימים לרשות המאשרת ובהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים :

(א) מבקש החשמל או בן זוגו הגר עמו זכאים לקצבת זקנה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995² ;

(ב) מבקש החשמל או בן משפחתו הגר עמו מוכר כנכה לפי סעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי.

(ג) מבקש החשמל או בן משפחתו הגר עמו הינו חולה במחלה כרונית והציג אישור רפואי המעיד על מצבו הבריאותי.

(ד) הרשות המאשרת רשאית לתת אישור לפי סעיף זה, גם אם המבנה נושא הבקשה נבנה ללא היתר בניה, שר הפנים יקבע בתקנות את נוסח הבקשה לפי פסקה זו."

ד ב ר י ה ס ב ר

החשמל הוא מצרך יסודי, ותנאי לקיום אורח חיים תקין שיאפשר לחיות בכבוד. בהיעדר חשמל נפגעות זכויות בסיסיות וקשה להבטיח צרכים חיוניים, הזכות ליהנות מחינוך, בריאות רווחה ועוד

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

נפגעות. מדינת ישראל מחויבת שכל אדם יקבל חשמל, על אחת כמה וכמה כשמדובר באנשים בעלי צרכים מיוחדים ומצב בריאותי המצריך הספקת חשמל באופן תמידי .

מטרת הצעת החוק היא לקבוע כי הזכות לחשמל היא זכות יסוד, במיוחד לאלה הסובלים ממחלות וממגבלות רפואיות, ולהבטיח כי גם אנשים אלו, שנסיבות חייהם קשות, יזכו לחשמל, בכפוף להצגת אישורים מתאימים, להבטחת מימוש צורכיהם הבסיסיים כגון תאורה, קירור וחימום הבית, חימום מים, והפעלת מכשור רפואי חיוני.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת חנא סוייד וקבוצת חברי הכנסת (פ/2533/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/922/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1143/22 ; פ/987/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איימן עודה (פ/2602/24) ועל ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/2198/24). הצעת החוק זהה לפ/2602/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)